

DETALHAMENTO BRASILEIRO DE NOMENCLATURA - DBN

Sumário:

1. Aspectos gerais.
2. Grupo Especial para Avaliar Impactos Relacionados com o Detalhamento de Nomenclatura (GDN) – Resolução CAMEX nº 57, de 07 de agosto de 2012.
3. Principais conclusões do Relatório Final do GDN.
4. Grupo Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura (GDBN) – Resolução CAMEX nº 06, de 05 de fevereiro de 2013.
5. Regimento Interno do GDBN e Formulário para Solicitação dos Pleitos.

1. Aspectos gerais:

- a) Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), com oito dígitos numéricos: base para a classificação de mercadoria em operação de comércio exterior.
- b) A NCM possui pouco mais de 10.000 códigos, sendo que aproximadamente um terço destes é classificado de forma genérica em “OUTROS” (códigos de classificação abrangentes com variações significativas de características e valores de produtos).
- c) Quando o código da NCM é insuficiente para individualizar certos produtos de interesse específico, não há como obter estatísticas desagregadas, subsídio fundamental para elaboração de análises precisas.
- d) Acompanhamentos baseados em informações distorcidas fazem com que muitas medidas não sejam adotadas ou, se adotadas, não surtam o efeito prático desejado.
- e) Esta situação compromete a elaboração de políticas de comércio exterior que envolve definições de investimento, incentivos e medidas de defesa comercial, assim como prejudica o planejamento dos negócios no setor privado.
- f) Há necessidade de maior detalhamento (refinamento ou precisão) para que se possa estabelecer tratamento administrativo, controle aduaneiro e medidas de incentivo ou de defesa comercial adequadas.
- g) Proliferam os destaques de NCM (campo adicional para identificação mais precisa) para suprir a necessidade de maior precisão estatística e de tratamento administrativo.
- h) No MERCOSUL, o Uruguai e a Argentina já adotam complementação à codificação da NCM, utilizando respectivamente 10 e 11 algarismos no total.
- i) Propõe-se que o Brasil também adote novos níveis complementares de classificação, pela incorporação de até quatro dígitos aos oito definidos pela NCM, o que possibilitará identificar de forma precisa os produtos de interesse não só do governo, mas também do setor privado.
- j) O desdobramento adicional de até quatro dígitos deverá agilizar o processo de abertura de detalhamento de produtos comparativamente ao mecanismo disponível no âmbito do Comitê Técnico do MERCOSUL (CT-1).
- k) O desdobramento adicional de até quatro dígitos deverá ter processamento muito mais eficiente que os destaques e grande parte destes poderão ser convertidos em novos desdobramentos adicionais.

- l) Além de melhorar a apuração estatística e o tratamento administrativo, o desdobramento adicional de quatro dígitos simplificará as anuências dos órgãos de governo e contribuirá para a facilitação do comércio exterior brasileiro.

2. Grupo Especial para Avaliar Impactos Relacionados com o Detalhamento de Nomenclatura (GDN) – Resolução CAMEX nº 57, de 07 de agosto de 2012:

- a) Considerando a necessidade de aperfeiçoar a identificação de bens objeto de operações de comércio exterior no Brasil, o Conselho de Ministros da CAMEX instituiu o GDN com a atribuição de elaborar proposta para a agregação, em âmbito nacional, de até 4 (quatro) dígitos e as correspondentes designações à NCM, de maneira complementar e de uso exclusivo no Brasil.
- b) Após 16 reuniões e considerando atribuições dos órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta intervenientes nas atividades de comércio exterior, o GDN apresentou seu Relatório Final e respectivo Sumário Executivo, em 18 de dezembro de 2012, respondendo as questões atinentes a: necessidade de alteração do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX e outros sistemas; prazos de execução; previsão orçamentária; e necessidade de alterações normativas.

3. Principais conclusões do Relatório Final do GDN:

- a) Pode ser implementado desdobramento adicional de até 4 (quatro) dígitos, doravante denominado **Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura - DBN**, em âmbito exclusivamente nacional, utilizando e adaptando a arquitetura tecnológica disponível para a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE), de uso hoje pela RFB na Declaração de Importação (DI), porém diferenciado visualmente da NVE no layout do SISCOMEX.
- b) Pode ser criado código DBN apenas para NCM que se pretenda promover o desdobramento em mais de oito dígitos e observado o mesmo critério de abertura.
- c) A implementação deve ser priorizada na importação, ficando a exportação e o drawback para logo que se complete o processo na importação.
- d) O módulo Licenciamento de Importação - LI, do Tratamento Administrativo do SISCOMEX, pode contemplar código DBN.
- e) Três aspectos essenciais ao projeto necessitam ser observados: geração de estatísticas de comércio exterior em até 12 dígitos, contemplando todo o conjunto de informações recebido hoje para oito dígitos; geração de subsídios mais consistentes para execução da política comercial; e melhoria dos controles administrativos por meio de aperfeiçoamento e racionalização.
- f) O DBN deve ser implementado apenas na versão WEB do SISCOMEX, concomitantemente com a migração da plataforma Visual Basic, respeitando a modernização tecnológica em andamento no controle eletrônico do comércio exterior.
- g) Deve ser criado Grupo Técnico de Gestão do DBN - GDBN, responsável por estabelecer suas regras de funcionamento, inclusive quanto ao recebimento de pleitos do setor privado, gerenciar e decidir sobre a manutenção e inclusão de códigos, além de promover o desenvolvimento e adaptações dos sistemas eletrônicos necessários.

- h) O prazo estimado para implementação do DBN é até o segundo semestre de 2014.
- i) Nada foi encontrado, em termos de alteração legal ou normativa que possa constituir impeditivo à implementação do DBN.

4. Grupo Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura (GDBN) - Resolução CAMEX nº 06, de 05 de fevereiro de 2013.

- a) A Resolução citada determinou a criação do DBN, exclusivamente em âmbito nacional, à Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), para fins estatísticos e de tratamento administrativo de comércio exterior, e instituiu o Grupo Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura - GDBN, responsável pelo desenvolvimento e manutenção do DBN.
- b) Cumprindo o disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução, o GDBN elaborou seu Regimento Interno, definindo os procedimentos para recebimento de pleitos do setor privado, gerenciamento e avaliação da manutenção e a abertura de códigos, proposição das alterações normativas pertinentes, além da promoção do desenvolvimento e das adaptações dos sistemas eletrônicos necessários.
- c) O Regimento foi submetido ao Comitê Executivo de Gestão (GECEX) da CAMEX, na reunião de 28 de maio de 2013, o qual manifestou concordância com a publicação da Resolução CAMEX nº 36, de 29 maio de 2013, tornando público o documento.

5. Regimento Interno do GDBN e Formulário para solicitação dos Pleitos

- a) O GDBN é composto pela Secretaria Executiva da CAMEX, que o preside, pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que exerce a Secretaria Executiva, e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda.
- b) Compete ao GDBN:
 - I - propor as alterações normativas pertinentes e necessárias à criação do DBN, código de quatro dígitos a ser utilizado exclusivamente em âmbito nacional quando necessário aperfeiçoar a identificação de mercadoria fornecida pela NCM;
 - II - promover o desenvolvimento e adaptação dos sistemas eletrônicos necessários à criação do DBN;
 - III - gerenciar e avaliar a abertura e a manutenção de códigos;
 - IV - elaborar propostas de adequação do Regimento Interno, quando conveniente;
 - V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Ministros.
- c) As reuniões em caráter ordinário tem frequência minimamente trimestral, podendo ocorrer reuniões extraordinárias a qualquer tempo.
- d) Existe Subgrupo específico para tratar do desenvolvimento das rotinas necessárias para abertura e manutenção do DBN no SISCOMEX, do qual o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) é convidado permanente.

- e) O Subgrupo de Sistema, além da obrigatoriedade de inclusão do DBN no tratamento administrativo e da geração de estatísticas completas, de até 12 dígitos, deve observar:
 - I - a necessidade de inserção do DBN na DI;
 - II - a possibilidade de inclusão da NVE na fase de licenciamento (LI);
 - III - a avaliação pontual da possibilidade de conversão de códigos NVE em DBN.
- f) Os processos de abertura de códigos do DBN são instaurados a partir de pleitos apresentados pelo setor privado ou mediante proposições de ofício, observando-se ainda que:
 - I - os pleitos devem ser apresentados mediante preenchimento integral do FORMULÁRIO RELATIVO AO DETALHAMENTO BRASILEIRO DE NOMENCLATURA - DBN, em formato de editor de texto, acompanhado da versão em meio eletrônico de todos os documentos apresentados;
 - II - o modelo do formulário e suas atualizações, definidos pelo GDBN, estão disponíveis na página eletrônica da SECEX;
 - III - as propostas devem ser encaminhadas ao Protocolo Geral da SECEX, no endereço divulgado no formulário;
 - IV - o signatário tem que comprovar a capacidade de postular em nome de pessoa jurídica que apresente pedido ao GBDN;
 - V - as informações contidas na documentação para as quais se deseja conferir tratamento sigiloso devem ser devidamente indicadas, mediante justificativa e base legal.
- g) As propostas de detalhamento de nomenclatura definidas pelo grupo são submetidas à consulta pública, por meio de Circulares SECEX, e as manifestações a respeito devem ser apresentadas, com base no conteúdo do Formulário Relativo ao DBN, acompanhadas de via em meio magnético, até 30 dias após a publicação da Circular.
- h) Podem ser convidados a participar das reuniões do GDBN e de seus subgrupos, em caráter permanente ou eventual:
 - I - representantes de outros órgãos do governo federal quando estiver em pauta matéria de sua esfera de atuação;
 - II - representantes de outros órgãos e entidades de direito público e privado interessados nas medidas que se encontrem sob avaliação ou em função das especificidades e competências técnicas envolvidas nas discussões empreendidas pelo grupo.
- i) A abertura, a modificação e a supressão de códigos do DBN são efetuadas por Resolução CAMEX.
- j) A lista atualizada dos códigos do DBN deve estar disponível nos sítios eletrônicos do MDIC, da RFB, e do Portal Brasileiro de Comércio Exterior: www.comexbrasil.gov.br.

**FORMULÁRIO RELATIVO AO DETALHAMENTO BRASILEIRO DE NOMENCLATURA – DBN,
COMPLEMENTAR À NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – NCM**

NOTAS:

- a) Cada formulário deverá referir-se a um único produto ou mercadoria;
- b) Deverão ser agregados catálogos técnicos, bulas, fotografias, plantas, desenhos, laudos e literatura técnica pertinentes, que contenham especificações detalhadas que caracterizem a mercadoria em questão, de maneira a propiciar a sua correta identificação;
- c) Todo o material citado deverá ser apresentado também em meio eletrônico.

ENTREGA/ENVIO:

Departamento de Negociações Internacionais - DEINT
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Endereço:
EQN 102/103 Lote 1, Asa Norte,
Brasília – DF
CEP: 70.722-400

Telefones (61) 2027-7503 ou (61) 2027-7052
Fax: (61) 2027-7385
E-mail: deint@mdic.gov.br

RESUMO DO PEDIDO

SOLICITANTE:

CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA ATUAL (CÓDIGO NCM):

DESCRIÇÃO ATUAL NA NCM:

DETALHAMENTO(S) PROPOSTO(S):

MOTIVO:

1) Dados sobre a empresa (ou entidade de classe)

- 1.1) Nome:
- 1.2) Endereço:
- 1.3) Telefone:
- 1.4) Fax:
- 1.5) Pessoa para contato e cargo:
- 1.6) Endereço de correio eletrônico:

2) Solicitação e Motivos do detalhamento proposto

Importante: ademais das justificativas baseadas nos aspectos técnicos relativos à descrição da mercadoria, requer-se o fornecimento de razões de ordem econômica que demonstrem a relevância do pedido, com base em informações de volume de produção, consumo, vendas, importação ou exportação envolvidos.

3) Caracterização da Mercadoria

- a) Nome comum ou vulgar;
- b) Nome técnico ou científico;
- c) Nomes Comerciais / Marcas / Modelos / Tipos / Fabricantes;
- d) Função principal ou secundária;
- e) Aplicação, uso ou emprego;
- f) Princípio e descrição de funcionamento;
- g) Dimensões e peso líquido;
- h) Processo detalhado de obtenção;
- i) Matéria ou materiais de que é constituída a mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume;
- j) Análise comparativa com mercadorias semelhantes (em especial de bens substitutos);
- k) Forma (líquido, pó, escamas etc.) e apresentação (tambores, caixas etc.), e respectivas capacidades em peso ou volume;
- l) Forma de acoplamento de motor a máquinas ou aparelhos;
- m) Composição qualitativa e quantitativa;
- n) Peso molecular, ponto de fusão e densidade;
- o) Fórmula química bruta e estrutural;
- p) Componente ativo e sua função;
- q) Principais bens finais aos quais o produto é incorporado e respectivos códigos NCM;
- r) Denominações usuais adotadas pelo mercado para a família de produtos à qual pertence a mercadoria ;
- s) Sugestão de descrições detalhadas para a mercadoria, segundo o padrão da NCM, sem referências a marca comercial, modelo, procedência ou outras informações que não atendam caracterização técnica;
- t) Proposta de detalhamento:

SITUAÇÃO ATUAL		SITUAÇÃO PROPOSTA	
NCM	DESCRIÇÃO	NCM + DBN	DETALHAMENTO DA DESCRIÇÃO
Código NCM	Descrição atual do Código NCM	Código NCM	Descrição da NCM
		Código NCM.DBN 1	Descrição do Detalhamento 1
		Código NCM.DBN 2	Descrição do Detalhamento 2
		...	...
		Código NCM.DBN n	Descrição do Detalhamento n

4) Informações Adicionais (a critério do pleiteante)